



גליון מס' 26 | נמסר כ"ב אלול תשע"ו

חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת וילך

ענייני התרת נדרים ו'כל נדרי' ומנהגי עשרת ימי תשובה

נושאי השיעור: התרת נדרים בער"ה ועיו"כ | כל נדרי | המלך הקדוש והמלך המשפט | ספק ברכות להקל | הוספות בתפילת הימים הנוראים

א. מנהגי אמירת התרת נדרים

מנהג קדום הוא בין הספרדים ועדות המזרח לערוך התרת נדרים לפני או אחרי הסליחות בלילה או באשמורת, בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים.

ויש בזה כמה מנהגים, שיש שנהגו לומר גם ארבעים יום לפני יום כיפור והוא ביום א' אלול. ויש שנהגו לומר אף ארבעים יום לפני ראש השנה ביום י"ט באב.

ויש אף שנהגו לערוך התרת נדרים בכל שבוע ביום שישי, בנוסח מקוצר יותר.

ב. מנהג אמירת 'כל נדרי' בליל יום הכיפורים

וכמו כן נהגו ישראל לומר 'כל נדרי' עם התקדש ליל יום הכיפורים. ואמנם הנוסח הוא אחר אך הוא אותו עיקרון של התרת נדרים האמורה לעיל. והתרת הנדרים הללו וכן הכל נדרי יש בהם לכאורה התרה על נדרי עבר, ומודעה על נדרי העתיד.

ויש לדון בכל ענייני התרת נדרים הללו את מקורם ויסודם בהלכה. ואם יש להם תוקף אמיתי כהתרת נדרים או לא.

איתא בגמרא (נדריים כג:) הרוצה שלא יתקיימו נדריה כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר 'כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל'. [ואמנם אין אנו נוהגים לעשות כן בראש השנה אלא רק ביום הכיפורים אולם הוא אותו ענין.]

ומהגמרא משמע שמתירים רק נדרים העתידים לבוא, ועליהם מוסרים מודעה שיתבטלו, אך נדרים שנדרו בעבר ורוצה להתירם אין התרת נדרים זו מועילה לכאורה.

ג. הפולמוס אודות אמירת 'כל נדרי'

בתקופת הגאונים התחיל המנהג לומר כל נדרי ביום הכיפורים נפוץ ברבים, ובספרות הגאונים נמצא פולמוס גדול ורחב היקף בענין זה, ונמצא גם שהגאונים נלחמו בזה מאוד. רב עמרם גאון כותב (סדר רב עמרם גאון השלם חלק ב' עמוד שמב והוצאת מוה"ק עמוד קסג) שהוא מנהג של שטות ואסור לאומרו. ורב נטרוני גאון כותב נגד המנהג הזה (הובא בספר המנהגי הלכות צום כפור סימן נו) ועוד מהגאונים כתבו כן.

והמאירי כותב (בחיבור התשובה עמוד תקיח) שלדעתו יש להימנע מלומר כל נדרי משום שהוא שרוי במחלוקת.

והנדון הוא שיש אנשים שחושבים שעל ידי אמירת 'כל נדרי' מתבטלים כל הנדרים שנדרו בעבר. והרי יסוד כל נדרי הוא על נדרים שנידרו בעתיד בלבד ותו לא. ומשום כך כתבו הגאונים נגד המנהג הזה.

והראשונים גם הם התנגדו למנהג זה, רבינו תם בספר הישר (דפוס וינה סימן קמד ובנד"מ חלק החידושים סימן ק' עמוד עא והובא בתוספות נדרים כג: ד"ה ואת) והרמב"ן (במשפט החרם) והסמ"ג (לאוין רמב) והר"ן (נדריים כג:) ועוד.

ד. נדרי העבר אינם מתבטלים בלא חכם

ההתנגדות להתרת נדרים זו היתה משום שנדר סתם שרוצים להתירו צריך ללכת לחכם ולספר לו את נדרו ולפרטו, ורק לאחר מכן אומרים את נוסח ההתרה.

ולפרט היינו להסביר מה קרה שעתה רוצה להתיר את נדרו. [וכגון שאם בא ואמר שקרתה איזו שהיא התפתחות שלא היתה לפני כן, אין זה מועיל להתיר את נדרו, משום שכלל הוא שאין פותחין בנולד.] והחכם תפקידו למצוא פתח לנדר, ורק לאחר מכן אפשר להתירו בפני שלושה.

ה. נישואי רבי עקיבא לבתו של כלבא שבוע

בגמרא במסכת כתובות (סב:) מובא המעשה בכלבא שבוע, שכשבתו רצתה לינשא לרבי עקיבא והוא היה עם הארץ שלא ידע קרוא וכתוב. אולם היא ראתה את מידותיו הנעלות ואת מעלותיו, ואמרה לו אם אתחתן עמך תלך ללמוד תורה! והוא הסכים והבטיח לה.

אביה, כלבא שבוע, שהיה עשיר מופלג וראה את התפתחות השידוך הזה וניסה למונעו בכל דרך, עד שהזהיר אותה שאם תחתן עימו יסלקה מביתו ולא ישמע ממנה יותר.

אך היא לא שמעה לאביה והתחתנה עם רבי עקיבא, ואביה לעומתה הדיר אותה הנאה מכל נכסיו. וחז"ל מתארים באיזה עוני גדול חי רבי עקיבא לאחר נישואיו.

ורבי עקיבא למרות שאז עדיין היה עם הארץ, הלך ושיקע את עצמו בלימוד התורה, והתעקש על הלימוד. ויש בזה לימוד מוסר גדול שחז"ל מספרים, שרבי עקיבא הלך בדרכו ללמוד וראה מעיין מים מים שנוזלים על אבנים,



ומחמת אותם המים נעשה חור באבנים, עד שהאבנים נשחקו, ומזה רבי עקיבא למד שאם האבנים הקשות יכולות להישחק על ידי טיפות המים שזלגו בעקביות, כך גם הוא יכול ללמוד ולהצליח. וכך היה.

ויש בזה מוסר עצום לנו שמי שרוצה ומשקיע עצמו בעקביות ובהתמדה יכול לגדול בתורה.

ו. גדלותו של רבי עקיבא

לאחר שרבי עקיבא הלך ללמוד וחזר עם עשרים וארבע אלף תלמידים. נעשה גדול התנאים, ותלמידיו הם כל גדולי התנאים בדורות הבאים עד רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות.

גדלותו של רבי עקיבא היתה כה גדולה עד שחז"ל במסכת מנחות (כט:): מספרים שהקב"ה הראה למשה את רבי עקיבא, ומשה רבינו לא הבין את דבריו! עד ששמע את רבי עקיבא אומר על דבר מסויים שזה למד הלכה למשה מסיני ונתייבשה דעתו של משה. ואמר לו משה לקב"ה "יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?" אמר לו הקב"ה "שתוק! כך עלה במחשבה לפני".

ז. התרת נדרו של כלבא שבוע

כתוב בפסוק (ירמיה לא, יט): הבן יקיר לי אפרים וכו'. משמעות הפסוק איננה באה לומר שאפרים הוא בן יקיר, כיון שאם כן אות ה' בתיבה "הבן" צריכה היתה להיות מנוקדת בפת"ח, והב' בדגש. אולם בפועל אות ה' מנוקדת בחטף פת"ח, והב' ללא דגש. וזה משנה את כל משמעות הענין. ומעתה הפירוש שהוא לשון שאלה: "האם בן יקיר לי אפרים?" וע"ש שכן מבארים המפרשים שם.

ופשר שאלה זו כיון שאפרים היה סמל הרשעות כלפי מעלה, הם הכעיסו כל כך את הקב"ה בתקופת השופטים, והקב"ה אומר "האם בן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים"? אולם אף על פי כן "כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו, רחם ארחמנו נאם ה'". אבא אוהב את בניו למרות שכועס עליהם, תמיד נשאת אהבה כלפיהם.

וכלבא שבוע במהלך השנים התחרט, ורצה לחזור בו מנדרו, וכן אהבתו לביתו לא עמדה בפני רצונו להענישה. והלך להתיר את נדרו אצל החכמים. ושמע שיש חכם אחד ששמו רבי עקיבא והוא גדול הדור וגמר בליבו ללכת אליו. כשהגיע לפני רבי עקיבא, עדיין לא הכירו, וסיפר לו על נדרו ושעתה רוצה הוא להתיר את נדרו.

שאל אותו רבי עקיבא ומפני מה נדרת? סיפר לו כלבא שבוע שאותו חתן שלקחה ביתו היה עם הארץ, לא יודע קרוא וכתוב.

שאל אותו רבי עקיבא ואם הייתי שומע שעתה הוא תלמיד חכם הייתי נודר? השיב לו כלבא שבוע אם הייתי שומע שיודע הוא משנה אחת לא הייתי נודר! אמר לו רבי עקיבא אני הוא! אני הוא אותו חתן עם הארץ, והתיר לו את נדרו. ובאותו רגע כרע כלבא שבוע ונישק את כפות רגליו של חתנו רבי עקיבא, והביא לו חצי מרכושו (נדרים נ).

ח. כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר

וכשכלבא שבוע הלך לבית עולמו, בתו ירשה את כל נכסיו, ורבי עקיבא נעשה עשיר מופלג. ומספרת הגמרא שבזמן שהיו עניים היה רבי עקיבא מבטיח לאשתו שעוד יבוא יום ויביא לה מתנה "ירושלים של זהב", כיון שכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר.

ולאחר מכן אשתו נפטרה ולקח אשה שניה ונשאה לאשה, ועל ידה נעשה יותר עשיר מלפני כן. ומעשה אשתו השניה של רבי עקיבא הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה (כ):

בזמן רבי עקיבא שלטו בארץ ישראל הרומאים שעשו צרות רבות לעם ישראל, וראש הרומאים היה טורנוסרופוס הרשע. ורבי עקיבא היה מתווכח עימו הרבה, והיה עושה ממנו צחוק. עד שטורנוסרופוס בוא לביתו כשהוא עצב ואמר לאשתו איני יכול עוד, רבי עקיבא הזה כל הזמן מלגלג עלי. השיבה לו אשתו כנגדו אלך אני ואכשיל אותו!

הלכה ולבשה בגדי פריצות ובאה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא כשראה אותה ירק, בכה, וצחק. ואשת הרשע שאלה אותו מפני מה ירקת? אמר לה שירק מפני שבאה מטיפה סרוחה (כנראה שעשה כן נגד היצר הרע). שוב שאלה אותו מפני מה בכית? אמר לה "ווי לה להאי שופרא דבלי בארעא" דהיינו היופי הזה בסוף ילך למיתה. ושוב שאלה אותו מפני מה צחקת? ולא רצה להשיב לה. והסיבה היתה שראה ברוח הקודש שבסוף היא תינשא לו לאשה.

וכך היה שהלכה והתגרשה מבעלה והתגיירה ונישאה לרבי עקיבא בזיווג שני לאשה. והיא היתה עשירה גדולה מאוד ועל ידה עוד יותר נתעשר רבי עקיבא.

ט. דרך מי שהולך ללמוד שנעשה אדם גדול

מהמעשה של רבי עקיבא אנו למידים שכדי להתיר נדר צריכים להציג מצב שהתפתח, שלא ידע שיקרה כך כתוצאה מנדרו. ואילו היה יודע שכן יהיה לא היה נודר. וזה מה שנקרא 'פתח'.

ואחר כך עושים פתח מתוך חרטה. ששואלים אותו שאילו היית יודע שתתחרט היית נודר?

התוספות (כתובות שם ד"ה אדעתא) שואלים על המעשה של רבי עקיבא שהלא אין פותחין בנולד, ועם הארץ שנעשה תלמיד חכם זה כדבר שלא היה בעולם, ואם כן איך אפשר היה להתיר לכלבא שבוע על סמך כך שרבי עקיבא נהיה תלמיד חכם.

ומיישבים התוספות, דאין זה נחשב נולד, כיון שדרך מי שהולך ללמוד שנעשה אדם גדול! דהיינו מי שהולך ללמוד כראוי וכיאות ודאי שיהיה תלמיד חכם.

אולם למידים מהאמור שבכל נדר יש לחכם להבחין מה נקרא 'פתח' ומה נקרא 'נולד'.

י. כעסו של רב נחמן

אחת מהלכות נדרים היא שאין מחפשים 'פתח' להתיר את הנדר יותר מפעמיים. כיון שאם באמת היה 'פתח' תוך שני פעמים ששואלים אותו בטח היה נמצא, אולם יותר מזה בטח התכוון לנדר לגמרי ואין פתח.

ובענין הזה הגמרא במסכת נדרים (כב): מספרת סיפור על אחד מהאמוראים בשם 'רב סחורה', שנדר נדר ובא לפני רב נחמן להתיר את נדרו, ורב נחמן מצא לו 'פתח' כלשהו, אולם האמורא ההוא אמר שחשב בעת נדרו גם על ה'פתח' ההוא. לאחר מכן רב נחמן שאלו על 'פתח' אחר, אולם גם אותו האמורא דחה ואמר שחשב עליו. רב נחמן כעס, האם באת להתיר נדר שאתה יודע שאינך יכול להתירו?

האמורא ההוא מיד קם ואמר לרב נחמן: הרב, אם הייתי יודע שהרב יכעס עלי לא הייתי נודר!... ורב נחמן ראה בכך 'פתח' להתיר את נדרו והתיר לו.

פעם באה לפני אשה שנדרה שלא תדבר עם ביתה לעולם, כנראה מתוך כעס וכי"ב, ואמרה לי שרוצה להתיר את נדרה. ושאלתי אותה, האם כשנדרת חשבת שבבוא היום היא תלד ויהיה אסור עלייך לדבר איתה? האם כשנדרת ידעת שכן גם יכול להיות? אמרה לי לא! והתרתי לה את הנדר.

מכל האמורא אנו רואים שהתרת הנדרים איננה קלה כל כך ויש בה תנאים רבים.

יא. נדר שמעכב קידושין ונישואין

לפני כמה שנים אירע מעשה כאן בשכונת 'הר נוף' באחד שלא הסתדר עם אשתו עד שנתגרשו, והיו להם עשרה בנים. לאחר כמה שנים רצה להחזיר גרושתו בחזרה, וביקשו ממני לסדר להם חופה וקידושין.

כשהלכתי לשם ראיתי שהזמין את אברכי הכולל בו לומד כעשרים אברכים וכך נערכה החופה. והנה לאחר ברכות הקידושין ונתינת הטבעת וקריאת הכתובה, לפני ברכת ברכות הנישואין, אמרה האשה שנזכרה שלאחר שנתן לה גט כשיצאה מבית הדין נדרה נדר שלא תתחתן עימו לעולם, ועכשיו נזכרה בו.

הכרזתי במקום על הפסקה ואמרתי לכלה שתיכנס לחדר, וקראתי עימי את ראש הכולל שהיה שם ועוד אברך, ושאלתי את הכלה: למה נדרת את הנדר הזה? והיא החלה לבכות וסיפרה את כל מעללי בעלה החתן ואיך שהרע לה.

תמיהתי גברה: אם כן למה התחתנת איתו שוב? והאשה סיפרה שיש לה עשרה ילדים, ומגדלת אותם לבד, ובעלה מגיע לבקרם מידי פעם. אולם כל עול גידול הילדים נפל על כתפיה. והבעל הזה אמנם היה אבא טוב לילדים אך לי לא היה טוב כלל. לכן אמרתי לעצמי שלפחות יהיה מי שידאג לילדים שלי. והוא בא והתחתן שיהיה בעל טוב והסכמתי להתחתן איתו.

ואז שאלתי אותה: אם היית יודעת שיהיה כל כך קשה לגדל את הילדים

לבדך היית נודרת? אמרה לי לא, ודאי שלא! לגדל עשרה ילדים לבד זה לא פשוט בכלל.

ומחמת תשובתה התרתי לה את נדרה, וחזרנו להמשיך את החופה. וכיון שהגענו לברכות כיבדתי את הראש הכולל שיברך הוא את הברכות.

ואמר לי שאינו רוצה לברך משום שחושש הוא שמא צריך כעת לחזור על הקידושין שוב פעם. שהרי בזמן הקידושין לא היתה יכולה לינשא לו מחמת נדרה.

והנה יש לנו כלל שאין חוזרין על הקידושין, רק במקום ממש דחוק שיש חשש אמיתי בקידושין עצמם, אולם אם רק רוצים להחמיר ולשוב על מעשה הקידושין לא עושים כן. לפיכך אמרתי לראש הכולל שלדעתי אין לחזור על הקידושין, אך עתה באמצע החתונה אין אפשרות להתחיל להסביר ולפלפל את הענין. אולם הוא נותר בטענתו ומחמת כן לא אבה לברך את ברכות הנישואין, ולכן ברכתי אני את הברכות. וכך הסתיימה החופה.

לאחר החופה הסברתי לראש הכולל ולאברכים שיש לי שלושה סיבות למה אין צורך לשוב על הקידושין. הסיבה הראשונה היא שחכם עוקר את הנדר מעיקרו (ש"ע יו"ד סימן רכח). וכיון שכך כשהתרנו לה את נדרה הרי היא כאילו לא היה נדר כלל ואין מעכב לקידושין.

ודוגמא לדבר במי שקיבל שבת מוקדם ועשה מלאכה האסורה בשבת, והלך והתיר את נדרו לקבל שבת, הרי הוא כאילו לא עבר איסור כלל כיון שהנדר נעקר מראש.

והסיבה השנייה, כיון שהיא אמרה שהיא לא 'תתחתן' איתו, ו'חתונה' היינו נישואין, ועדיין לא היה נישואין רק קידושין. הנישואין הן שבע ברכות.

והסיבה השלישית, כיון שאשה זו אסרה את עצמה עליו, הרי שזו שבועה, וזו שבועה בלשון נדר, ושבועה בלשון נדר מהתורה ודאי שאינה תופסת. ואכמ"ל. ולאור הנימוקים הללו אין לחשוש לקידושין הללו כלל.

לאחר שהלכתי מהמקום נודע לי שנוצר שם ויכוח בין הנוכחים בענין הזה, עד שבעל הבית אמר שיש לו אפשרות ליכנס אל אאמו"ר מרן זצוק"ל ולשאול את פיו בדבר הלכה.

לאחר סעודת החתונה עלו אל אאמו"ר והתפללו עימו ערבית וסיפרו לו את המעשה. והוא ז"ל חקר ודרש ובירר את כל פרטי השאלה ומה האשה אמרה וכו' ולבסוף אמר שאסור לחזור על הקידושין, מחמת אותם שלושה טעמים שאמרתי בחתונה. ברוך שכיוונתי.

יב. התרה לנדרים שינדור בעתיד

משום אותה הלכה שבהתרת נדרים יש לנו לפרט את הנדרים בכדי להתירם, ובהתרת נדרים שעורכים בימים הנוראים וכן ב'כל נדרי' אין אנו מפרטים אותם כראוי, היו בזמן הראשונים כמה שאמרו שאין לאמרם כדי שלא יבואו לטעות בזה.

אולם כנגדם היו כמה מרבתינו הראשונים שרצו לומר שאמנם התרה זו אינה מועילה לנדר העבר, אך אפשר והיא תשמש כתנאי לנדר העתיד.

והנה אם אדם התנה שכל נדרי השנה הקרובה יהיו בטלים, ולאחר זמן נשבע וזוכר בזמן השבועה את התנאי ההוא, שהשבועה חלה, שהרי הוא זוכר את תנאו בתוך כדי מהלך השבועה שלו וודאי שלא בזה התכוון להתנות.

אולם דעת הרמב"ם (פ"ב מהלכות נדרים ה"ד) שצריך שבתוך כדי דיבור מהשבועה יזכר באותו התנאי. ומרן בשלחן ערוך (יו"ד סימן ריא) כותב שיש לחוש לדברי הרמב"ם בזה. והלא אין זה מצוי כמעט שינדור ותוך כדי דיבור יזכר מענין הכל נדרי.

ולפי זה אין בהתרה זו כמעט שום תועלת, לא על נדרי העבר, ועל נדרי העתיד כמעט ואין מצוי שיועיל.

ולכן סיבת התרת הנדרים והכל נדרי הוא כדי לבקש סליחה מהקב"ה על אותם עוונות התלויים בפה, וכן שנדרנו וכיו"ב.

יג. דעת מרן השלחן ערוך באמירת 'כל נדרי'

לעיל הבאנו את דעות הראשונים שאין לומר התרת נדרים וכל נדרי.

והנה לעומתם היו ראשונים שציידו בעד המנהג. והיו שרצו לומר שתועיל התרה זו לנדר העתיד שתהיה כמין תנאי שלא יחולו נדרי העתיד.

ומרן בבית יוסף מביא את המחלוקת, ובשלחן ערוך (סימן תרי"ט ס"א) כתב "ואמרים כל נדרי". אולם אינו מפרט את התועלת שיש בזה וכיו"ב.

אולם כך היה עד זמנו של רבינו האר"י ז"ל, שהוא הפך את מנהג אמירת 'כל נדרי' לגולת הכותרת של יום הכיפורים. [ראה בספר תורת המועדים חלק ימים נוראים סימן טו אות ו שהרחיב וביאר נושא זה, ע"ש].

אולם עדיין צריך לדעת שמי שיש לו נדר ורוצה להתירו שילך לרב שבקי בהלכות הללו כדי שיתירם לו, ולא יסמוך על התרה זו ו'כל נדרי' כלל.

ולכתחילה יש לו לאדם למנוע עצמו מן הנדרים ומן השבועות, אמנם יש ואדם נודר על המצוות וכמ"ש (תהלים קיט, קו) נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. אולם למרות זאת עדיף מאוד להימנע. חומרת הנדרים והשבועות הן כל כך עד שכתוב (שבת לב): שבעון נדרים בנים מתים ה"י. וכן איתא שאשה שנודרת בעלה יכול לגרשה בלא כתובה. וכמו שכתוב וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, מוצא שפת"ח תשמור ועשית.

יד. כוחו הגדול של רבינו האר"י ז"ל

בדין זה רואים עד כמה כוחו של רבינו האר"י ז"ל גדול. עד כדי שמנהג זה שהיה שנוי במחלוקת במשך מאות בשנים, והוא חיזק אותו כל כך עד שכולם היום נוהגים כן.

בדרך כלל דברי רבינו האר"י נתקבלו בעיקר אצל קהילות הספרדים, ואחריהם בקהילות החסידים. ולאחר מכן נתפשטו דבריו גם בין קהילות האשכנזים, אולם גם אצל האשכנזים יש כמה דינים ומנהגים מרבינו האר"י, ואחד מהם הוא המנהג לומר כל נדרי בליל יום כיפור.

כתוב על רבינו האר"י (פרי עץ חיים שער כז פ"ב) שהיה נוהג לקנות את ספר כל נדרי ב'כל ממון שיפסקו עליו'. ויש שמדקדקים בלשונו שם, וכן בלשון המקובלים, שעיקר המעלה היא פתיחת ההיכל והוצאת הספר בתחילה.

אולם מנהגנו הוא שדברי רבינו האר"י ז"ל נסובו על פתיחת ההיכל והיא עיקר מעלת ספר כל נדרי.

רבינו האר"י היה אומר שמי שלוקח את ספר כל נדרי ומחבקו ומנשקו, מכפר לו על העוונות החמורים ביותר, לגודל מעלת ספר כל נדרי.

טו. ברכת שהחיינו בליל יום הכיפורים

בליל יום הכיפורים מברכים שהחיינו וכך פסק מרן בשלחן ערוך (סימן תרי"ט ס"א). ונהגו שאם מי שלקח את ספר כל נדרי הוא ירא שמים ויודע הלכות ויודע משמעות 'שומע כעונה', יברך הוא ברכת 'שהחיינו', ויכוון להוציא את כל הקהל כיון ש'ברוב עם הדרת מלך'.

אמנם לגבי ברכת 'מאורי האש' בית שמאי ובית הלל חלקו בגמרא (ברכות נג). אם אחד מברך לכולם או שכל אחד מברך לעצמו, ודעת בית שמאי שאחד מברך לכולם משום ברוב עם הדרת מלך. ואילו דעת בית הלל שכל אחד מברך לעצמו משום ביטול בית המדרש [בגמרא שם מובא שמחלוקת זו אירעה בבית המדרש והביאו לפניהם אש ועל זה נאמר משום ביטול בית המדרש, ע"ש וברש"י ד"ה מפני]. והלכה כבית הלל.

אולם כיון שמשמע שאילולא טעם של ביטול בית המדרש היה הדין שאחד מברך לכולם משום ברוב עם הדרת מלך, הוא הדין כאן שאחד מברך לכולם.

טז. שינויים בתפילה בעשרת ימי תשובה

תיקנו חז"ל שבעשרת ימי תשובה יש לשנות את חתימת הברכה בתפילה בברכת האל הקדוש ולחתום 'המלך הקדוש' ובברכת מלך אוהב צדקה ומשפט יש לחתום 'המלך המשפט'.

ואם טעה ולא אמר את השינויים הללו יש מחלוקת בראשונים אם חוזר או לא. שלדעת הרי"ף (ברכט יב): והרמב"ם (פ"י מהלכות תפלה הי"ג) שצריך לחזור. ודעת הראב"ד שם ועוד שרק לכתחילה חוזר ובדיעבד אין צריך לחזור. ויסוד המחלוקת הוא שהנה יש לנו דין שאסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים בברכות, ואם שינה חייב לחזור.

והנה בנידון דידן שאמר כמו שאמרו חכמים בכל ימות השנה, אך לא אמר כפי מה שתקנו לומר בימים אלו האם גם הוא הדין הוא ששינה ממטבע שטבעו חכמים, וממילא צריך לחזור או לא??

להלכה פסק מרן השלחן ערוך (סימן תקפ"ט ס"א) שאם טעה ולא אמר 'המלך

הקדוש' או 'המלך המשפט' חוזר.

אולם לגבי 'המלך המשפט' יש שיטה נוספת של תלמידי רבינו יונה (ברכות יב:) שאינו חוזר, למרות שאם טעה ואמר 'האל הקדוש' חוזר, והסיבה היא כיון שבנוסח של כל ימות השנה כבר אומרים תיבת 'מלך' וממילא לא שינה כל כך ממטבע שטבעו חכמים בברכה.

רבינו מנוח (בספר המנוחה על הרמב"ם שם) לעומתו כותב שני פירושים לחלק בין 'המלך המשפט' ל'מלך אוהב צדקה ומשפט'. א. 'מלך אוהב צדקה ומשפט' הכוונה שהקב"ה אוהב שאנחנו עושים צדקה ומשפט, ואילו 'המלך המשפט' היינו שהוא, הקב"ה, עושה משפט.

ב. שבלשון 'המלך המשפט' היינו שיעשה עכשיו את המשפט. ואילו בלשון 'מלך אוהב צדקה ומשפט' לא משמע 'עכשיו' אלא משמע שאוהב אותו.

י. חששו של הבן איש חי ותשובתו של מרן זצוק"ל

למעשה דעת רוב הראשונים שאין לחלק בין ברכת המלך הקדוש לברכת המלך המשפט. וכך פוסק השלחן ערוך הנ"ל. אולם הרמ"א שם חולק ופוסק כדעת תלמידי רבינו יונה שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט ונזכר לאחר כדי דיבור, אינו חוזר על הברכה.

הבן איש חי (פרשת נצבים אות יט) פסק להלכה כדעת הרמ"א שאם נזכר לאחר כדי דיבור אינו חוזר על הברכה. וטעמו משום שהוא ספק בברכות ויש להקל בו, אף נגד דעת מרן השלחן ערוך.

והנה ספק ברכות להקל יסודו הוא משום ברכה לבטלה, שיש לנו לברוח מאיסור ברכה לבטלה הוא איסור חמור מאוד, וממילא יש לברוח מהספק בו.

לדעת הרמב"ם בתשובה (ירושלים תרצ"ד סימן פד), וכך לומד גם המגן אברהם בדעתו (סימן רטו סק"ו), שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור דאורייתא. וחז"ל אומרים שהעולם כולו נודעזע כשהקב"ה אמר לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא. ומכיון שהוא ספק דאורייתא אומרים שב ואל תעשה עדיף.

אמנם גם לדעות שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור דרבנן, הדין הוא שספק ברכות להקל משום שרבנן הסמיכו את דין ברכה לבטלה לאיסור של 'לא תשא' (ראה ברכות מג:), מכך יש לנו ללמוד שחומרתו מרובה ויש לנו להקל בברכות ולא להיכנס לספק. ומשום כך דעת הבן איש חי שיש להימנע מלחזור כשטעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט.

ולעומתו השיג עליו רבות אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר (ח"ב חא"ח סימן ח אות יד ובשו"ת יחווה דעת ח"א סימן נז), וטענתו המרכזית היא שאין שייך כאן לומר ספק ברכות להקל, משום שספק ברכות להקל היינו שכשיש ספק בענייני ברכות יש לברוח מהספק ולהימנע מלהיכנס לספק. אולם כאן בתפילה אם טעה ואמר 'מלך אוהב צדקה ומשפט' אם יחזור יש חשש ברכה לבטלה לפי תלמידי רבינו יונה, אולם אם לא יחזור גם כן יהיה חשש ברכה לבטלה כיון שתפילתו לא תחשב, שהרי לדעת מרן השלחן ערוך ברכה זו ודאי לא תחשב כברכה, וממילא כשהוא ממשיך ולא מברך גם שאר הברכות אינם נחשבות לברכות משום שלא נאמרו כראוי.

יח. סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה

אאמו"ר מרן זצוק"ל הביא שם כמה וכמה ראיות לדעתו נגד דעת הבן איש חי. אולם הנימוק הזה הוא הנימוק המרכזי, והוכיח שכדבריו אלו אומרים בעוד מקומות.

והוכחה ליסוד הזה שאין אומרים ספק ברכות להקל בתפילה. שהגמרא במסכת מגילה (פ"א) מביאה שיש כוונה מיוחדת בסדר הברכות בתפילה. ולכן נפסק להלכה שסדר הברכות בתפילה מעכב. לעומת זאת בגמרא במסכת ברכות (לד.) איתא שהברכות האמצעיות אין להם סדר. ונחלקו הראשונים שם מה הכוונה 'אין להם סדר'. דעת רש"י שם שלכתחילה מסדרים את הברכות כפי הסדר שסידרו חכמים, אולם הסדר אינו מעכב ואם שינה מסדר זה בדיעבד אין זה מעכב.

התוספות שם חולקים על רש"י וס"ל שבברכות האמצעיות אסור לשנות מהסדר שלהן כלל ואם הקדים או אחר אחת לפני או אחרי השניה לא יצא ידי חובה. והפירוש בדברי הגמרא "אין להם סדר" הכוונה ששלושת הברכות הראשונות הם נושא אחד, של שבח לקב"ה, וכן הוא בשלושת הברכות האחרונות, ולכן מי שטעה בשלוש ראשונות אינו חוזר למקום שטעה אלא חוזר לראש, ובשלוש האחרונות אם טעה חוזר ל'רצה'. כיון שהם מסודרות

בדיוק כפי שצריך ואין לשנות בהם.

לעומת זאת בברכות האמצעיות, אם טעה בהן לא חייב לחזור ל'אתה חונן', לתחילת הברכות האמצעיות, אלא כל אחת בפני עצמה.

ומאידך להלכה כך פוסקים הראשונים ומרן השלחן ערוך (סימן קיט ס"ג). שאם אחד שכח ברכת 'רפאינו' והמשיך והגיע עד ברכת 'שמע קולנו' אינו יכול לברך 'רפאינו' ולהמשיך מהמקום שאוחז בו אלא צריך לחזור ל'רפאינו' ולומר שוב את הברכות הבאות עד 'שמע קולנו'.

והנה לכאורה היה לנו לומר ספק ברכות להקל מחמת דעת רש"י, ואין לנו לברך ברכות לחינם כשדעת רש"י היא שאין צריך לחזור על כל הברכות.

ומכאן מוכח להדיא שאין אומרים ספק ברכות להקל בתפילה.

יט. 'רצה והחליצנו' בברכת המזון

הוכחה נוספת נאמרה לגבי מי ששכח בשבת לומר 'רצה' בברכת המזון, שיש ראשונים שסוברים שצריך לחזור ל'רחם' ויש שסוברים שצריך לחזור לראש ולהלכה נפסק שחוזר לראש (ש"ע סימן קפח). ולכאורה מפני מה לא נאמר שספק ברכות להקל ומשום כך שיחזור ל'רחם'.

והתשובה היא שאם יחזור לראש, לפי דעת הסוברים שצריך לחזור ל'רחם' יוצא שבייך שני ברכות לבטלה. אולם אם יחזור ל'רחם' לפי דעת הסוברים שצריך לחזור לראש, גם מברך שני ברכות לבטלה וגם יוצא שלא בירך ברכת המזון שהיא דאורייתא. לכן להלכה צריך לחזור לראש. ויש לזה עוד הוכחות, ע"ש.

כ. ספק ברכות להקל נגד מרן

אאמו"ר שם הביא עוד טענה חשובה נגד דברי הבן איש חי שסברא זו לומר ספק ברכות להקל נגד דעת מרן אינה מוסכמת כלל, ויש רבים מהאחרונים שאינם סוברים כן, ואדרבא קיבלו הוראות מרן גם במקום של ספק ברכות.

אלא שמרן החיד"א בשו"ת חיים שאל (סימן טו) הוא שהכריע לומר ספק ברכות להקל נגד דעת מרן. אולם גם החיד"א בעצמו שם כותב שאם רוצה לברך כדעת מרן אין מזניחין אותו. ויכול לברך.

לפיכך דעת אאמו"ר מרן זצוק"ל היא שאם טעה ואמר 'מלך אוהב צדקה ומשפט' שצריך לחזור מתחילת הברכה של 'השיבה שופטינו'.

ואם סיים את התפילה לגמרי ודאי שחייב לחזור שוב על כל התפילה אולם יכול לעשות תנאי ויאמר "אם חייב אני לחזור כדעת מרן השלחן ערוך הרי אני חוזר, ואם איני חייב לחזור כדעת הרמ"א תהא תפילה זו תפילת נדבה".

ואי אפשר לעשות תנאי זה באמצע התפילה כיון שאי אפשר לעשות חלק מהתפילה נדבה וחלק לא.

כא. הוספות נוספות בתפילת עשרת ימי תשובה

המנהג להוסיף עוד ארבעה הוספות בתפילה: "זכרינו לחיים", "מי כמוך", "וכתוב לחיים", "ובספר חיים". והוספות אלו נוספו בזמן הגאונים. ובזמנם היה יוכוח אם אפשר להוסיפם בתפילה ובייחוד היו שערערו על "זכרינו לחיים" שאומרים אותו בברכת אבות, שהלא היא ברכת השבח ואילו "זכרינו לחיים" היא בקשה.

להלכה הסכימו הראשונים לומר זאת, אך על כל פנים אם שכח ולא אמר את ההוספות הללו אינו חוזר.

והדין זה שאינו חוזר יש לדעת שבמקום שדינו לחזור כגון מי ששכח לומר יעלה ויבוא בראש חודש ביום, אם נזכר כשהתחיל את הברכה הבאה ואמר "ברוך אתה ה'" יסיים "למדני חוקיך". אולם במקום שאינו חוזר כגון בליל ראש חודש, אם התחיל את הברכה ממשיך ואינו אומר "למדני חוקיך".

[וכמו כן בדומה לכך יש חילוק אם לא אמר יעלה ויבוא בראש חודש, וחתם ברכת 'המחזיר שכיתנו לציון' יכול לומר יעלה ויבוא לפני מודים. אולם יכול לעשות זאת רק כשצריך לחזור כגון ביום ראש חודש, אך בליל ראש חודש אם התחיל את הברכה אינו חוזר.]